

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 인수채권 소멸시효 관리 및 관할법원 선정 등 시효 소송 부적정
2. 소관부점 : ○○지역본부, △△△△처
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제2호, 제7호에 따라 담보부·무담보채권(이하 “인수채권”이라 한다) 관리업무를 수행하고 있고, 「인수채권 소멸시효관리규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 인수채권의 소멸시효관리 업무를 수행하고 있으며

△△△△처는 같은 세칙 제14조 제1호에 따라 가계지원업무의 조정·총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(1) 소멸시효 관리 판단기준

규정 제4조에 따르면 인수채권의 시효완성기간 내에 시효중단조치를 취하여야 한다고 되어 있고, 제8조에 따르면 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다) 등1)의 방법에 따른다고 되어 있다.

「민법」 제170조 제1항에는 소송의 각하, 기각 또는 취하의 경우에는 시효중단의 효력이 없다고 되어 있으나, 같은 조 제2항에는 전항(제1항)의 경우에 6개월 내에 재판상의 청구 등을 했을 때에 시효는 최초의 재판상 청구로 인하여 중단된 것으로 본다고 되어 있다.

(2) 관할법원 선정 판단기준

「민사소송법」 제2조에 따르면 소(訴)는 피고의 보통재판적²⁾이 있는 법원이 관할한다고 되어 있으나, 같은 법 제8조에 따르면 재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 의무이행지의 법원(이하 “특별재판적”³⁾이라 한다)에 제기할 수 있다고 되어 있다.

또한, 대법원 0000 0 0000 판례에 따르면 채권자의 현영업소는 채권자의 주된 영업소(본점)에 한정되는 것이 아니라 그 채권의 추심 관련 업무를 실제로 담당하는 영업소⁴⁾까지 포함된다고 되어 있다.

따라서, 인수채권의 시효가 완성되지 않도록 시효소송을 진행하되, 시효소송은 채권의 성격⁵⁾ 등에 따라 보통재판적인 채무자의 주소·거소지 관할법원만이 아니라 특별재판적인 지역본부 소재지 관할법원에 제기할 수 있다.

1) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

2) 같은 법 제3조에 따르면 사람의 보통재판적은 그의 주소에 따라 정하되, 주소를 알 수 없는 경우는 거소에 따라 정한다고 되어 있음

3) 「민법」 제467조 제2항에 따르면 영업에 관한 채무의 변제는 채권자의 현영업소(의무 이행지)에서 하여야 한다고 되어 있음

4) 다만, 공사의 경우 지사에서는 채권 업무를 하지 않으므로 미해당

5) 「할부거래에 관한 법률」 제44조에 따르면 “할부거래 및 선불식 할부계약과 관련된 소는 소비자의 주소 또는 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 한다”고 되어 있어 채권 성격에 따라 의무이행지의 법원이 관할법원이 아닐 수 있음

<참고: 법적조치 별 관할법원>

구 분		채무자 주소·거소	채권자 주소	목적물 소재지	관련 법조항	관련 내규*
양수금 청구소송		가 능	가 능	-	「민사소송법」 제2조, 제8조	없 음
지급명령		가 능	가 능	-	「민사소송법」 제463조	없 음
강제경매		-	-	가 능	「민사집행법」 제79조	「인수채권정리 업무규정」제64조
압 류	부동산	-	-	가 능	「민사집행법」 제79조	「인수채권정리 업무규정」제64조
	동 산	-	-	가 능	「민사집행법」 제3조	「인수채권정리 업무규정」제68조
	채 권	가 능	예 외**	예 외***	「민사집행법」 제224조	없 음
가압류		본안의 관할법원인 경우 가능		가 능	「민사집행법」 제278조	「인수채권정리 업무규정」제73조

* 양수금 청구소송·지급명령의 관할법원에 대한 내규가 없음

** 특별재판적을 관할로 한 가압류에서 이전되는 채권압류의 경우에는 가능

*** 채무자의 보통재판적이 없고, 그 채권의 물적담보권이 있는 경우에는 가능

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 ○○지역본부의 소멸시효 관리실태 및
소제기 관할법원 현황 등을 점검한 결과

(1) 소멸시효 관리 부적정

채무자 ○○○ 채권⁶⁾(□□□□□□□□ △△△△-○○○○)의 경우 시효
완성일이 0000.00.07이므로 변호사 의뢰를 통하여 채권관리시스템에
등록된 채무자 주소지(○○도 ○○군) 관할법원인 △△지원에 0000.00.00.
(시효완성일 이전) 지급명령(△△지원 △△△△차전 ○○○)을 신청하였으나

6) 채권잔액 000원, 매입잔액 000원

7) 해당 채무자에 대한 기판결(△△지법 △△△△가소 ○○○) 확정일 0000.00.00.

채무자 주소지가 상이함을 사유로 재판부에서 0000.00.00. 주소보정 명령등본을 발송함에 따라 0000.00.00. 소 취하⁸⁾ 후, 채무자의 현 주소지 (경기 시흥시) 관할법원인 수원지법에 0000.00.00. 지급명령(△△지법 ○○○○ 차전 ○○○○)을 신청하였다.

이후, 채무자가 제기한 시효완성 주장에 대하여 「민법」 제170조 제2항에 따라 0000.00.00. 지급명령으로 인하여 시효가 중단되었음을 주장하여야 했는데도 0000.00.00. 소를 취하하여 시효가 완성되는 등

[표 1]과 같이 소멸시효 관리가 부적정하여 시효가 완성된 인수채권 5건이 확인되었다.

[표 1] 시효완성 채권 명세

(단위 : 천 원)

순 번	차주번호	주채무자	채 권 잔액	매입대금 잔액	시효완성일	사 유
--------	------	------	--------	---------	-------	-----

“기재생략”

* 시효소송이 각하·반려된 경우 ‘차세대 채권관리시스템’에서도 소송의뢰대상으로 조회되지 않는 것으로 확인되어 ‘차세대 채권관리시스템’을 보완하도록 요청함

8) 「민사소송법」 제465조에 따르면 “지급명령의 신청이 제463조의 규정(독촉절차 관할법원)에 어긋나는 경우 그 신청을 각하하여야 한다”고 되어 있으므로 채무자 주소보정명령등본을 받고 소가 각하될 것으로 판단하여, 소를 조기종결하기 위해 소를 취하한 것으로 확인됨

(2) 관할법원 선정 및 소취하 부적정

채무자 ○○○ 채권(□□□□□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 변호사 의뢰를 통하여 채권관리시스템에 등록된 채무자 주소지(○○도 ○○군) 관할법원인 △△지원에 0000.00.00. 지급명령을 신청하였으나,

채무자 주소지가 상이함을 사유로 재판부에서 0000.00.00. 주소보정 명령등본을 발송함에 따라 0000.00.00. 소를 취하⁹⁾하여 지급하지 않아도 될 소송비용(000원)이 추가로 발생하였다.(^① 관할법원 선정 부적정)

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 변호사 의뢰를 통하여 채권관리시스템에 등록된 채무자 주소지(○○도 ○○시) 관할법원인 △△지원에 0000.00.00. 지급명령을 제기하였고 채무자 주소지가 상이함을 사유로 재판부에서 0000.00.00. 주소보정명령등본을 발송하였는데,

△△지원은 특별재판적에 해당되어 각하대상이 아니었는데도 0000.00.00. 소를 취하하여 지급하지 않아도 될 소송비용(000원)이 추가로 발생하는 등(^② 소취하 부적정)

[별표 1] “관할법원 선정 및 소취하 부적정 명세”와 같이 ^① 특별재판적인 ○○지원이 아닌 보통재판적 법원에 시효소송 제기 후 소를 취하하거나 ^② 특별재판적인 ○○지원에 지급명령을 신청하여 각하대상이 아닌데도 재판부의 주소보정명령등본 발송에 따라 소를 취하하여 행정력 낭비 및 지급하지 않아도 될 소송비용(000원)을 발생시킨 00건이 확인되었다.

9) 소멸시효가 완성된 상기 0건 사례 외의 경우, 소 취하 후 소멸시효 완성 전 채무자 주소를 확인하여 보통재판적 법원에 시효소송 제기한 것으로 확인됨

따라서, △△△△처는 가계지원업무 조정·총괄 소관부점으로서 지역본부 등 관련 부점의 원활한 소송업무 수행을 위해 업무지침 마련 등을 통해 안내할 필요가 있다.

(3) 기타 시효소송 부적정

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 경우 연대보증인 (주 채무자 0000.00.00. 면책) ○○○(△△△시 거주)에 대한 시효연장을 위하여 지급명령 신청을 0000.00.00. △△지역본부에 의뢰(△△지법 △△△△ 차전 △△△△, 소송비용 000원) 하였으나, 같은 해 0.0. 중복으로 소송의뢰(△△지법 △△△△ 차전 △△△△△, 소송비용 000원)하여 불필요한 소송비용 000원과 행정력 낭비를 초래한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] ⊙⊙지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 인수채권 시효관리를 철저히 하겠다고 하였고, △△△△처는 관련 업무에 대한 기준을 마련하여 전파하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

⊙⊙지역본부 본부장은 인수채권의 시효가 완성되지 않도록 시효 중단조치를 철저히 하는 한편, 채권성격에 따라 관할법원을 정하여 소취하·각하 등을 예방하고, 중복 소송을 제기하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바라고, (주의)

△△△△처장은 지급명령 및 양수금 청구소송 등 시효소송에 대한 관할법원 기준을 합리적으로 마련하여 지역본부 등 관련 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

관할법원 선정 및 소취하 부적정 명세

(단위 : 원)

구 분	순 번	차주번호	차주명	관할법원	사건번호	소송비용
--------	--------	------	-----	------	------	------

“기재생략”

구분	순번	차주번호	차주명	관할법원	사건번호	소송비용
소취하						

“기재생략”